

מסורת הש"ס

א) ג'צ"ב קמב. ערכין ג,י.א,
ב) [שמחות פ"ג,ג,] א) [נשיל ג,ב,]
ג) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
ד) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
ה) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
ו) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
ז) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
ח) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
ט) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
י) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
יא) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
יב) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
יג) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
יד) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
טו) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
טז) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
יז) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
יח) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
יט) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
כ) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
כא) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
כב) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
כג) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
כד) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
כה) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
כו) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
כז) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
כח) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
כט) [נשיל לב: ערכין ג,א,]
ל) [נשיל לב: ערכין ג,א,]

תורה אור השלם

1. דבור אל בני ישראל ואמרתם אלכם איש איש כי יתקד וכן מבשרו וזוהי שומא דהוא: ויקרא טו ב
2. ותקדו בגדיתם ותקד את זובו לקדש ולקדש ולקדש אשר ישבב עם שמואה: ויקרא טו ט
3. אךם כי יתקד בעור בשרו שאת או פפחת או ברתת ותקד בעור בשרו לגנע גרעת ודובקא איל אהרן וכהן או אל אחד מקבני הכהנים: ויקרא טו ז

4. ולקח אהוב וטובל בפנים איש טהור ותקד על הקהל ועל כל תבליים ועל הנקפשות אשר יהיו שם ועל הגנע בעצם או בקהל או במת או בקבר: ויקרא טו טז

5. כי ישבו אחים יקדו ומת אחד מהם וכן אין לו לא תוקדו אשת המת ותחבה לאיש וך יקבחו ויבא עליהם ולקחהו לו לאשה ויקבחה: ודברים כה ה
6. ובתו כי יקנה נפש עקן כספו הוא יקבל בו וילד ביתו הם יאכלו בקלמו: ויקרא כז יא
7. ובת בתו כי תתקד אלקנה גרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה בעשרה מקלחם אביה תאכל וקל וך לא יאכל ויקרא כז יב:

מוקף רש"י

ונחל ונגמול: אס נפלג לו ירושה בן ביום וכו ביום מת, ממלכה לקרוביו ממלכו (ערכין ג,א, דת"ר אשה. ואשה כי מהיה וכו וכו גמול משפחה קהל, דמכס שבעת ימים מהיה גמולה (ומיל ג,ב,).
אש איש. כי יהיה וכו ומילד: ג,ב, ערכין ג,א,).
כנעוריה: מומן שהיא ריקנית כעין נעוריה, פטת למעשרה (יבמות ג,א,).
סריקא. ריקק, כמו פולן פרק (שם טו) עובר גמי פוסל, אס מת כסן נישאל לשרלל והיתה נעשרה ואלו כן לא, אחר פוסלה מלשון לבית אשה כנעוריה (שם טו, ועיי' תוס' דהם).
נוחל בנכסי אמו, האז נוחל ומנחיל ליכא לאוקומי בנכסיו אביו, דאי נמי לא אמילד איהו הוי יומי קרוביו נכסי אביו היכא דאין בנים, אלא טחל בנכסיו אמו, אס מתה זו ביום ואפילו האז מת זו ביום טחל נכסי אמו ומנחילן מכחו לאחיו ממזני שאלין בני אמו, דאי לאו האז הוי יומי לא קרוביו, ולא אמרינן נפל האז ואינו בן תחלה (ערכין ג,א,).
אבל עובר, אס מתה מעוברת לא יומי לא קרובי העובר, דהוא מת ברישא, ובשמתה היא לא נפלה הנכסים לו, דהוי כמי שהאז בקבר ואין יורש את אמו לאחר שמת הוא להנחיל לאחיו מן האז מסתור (שם ושיט' ועיי' ב"ב קמב ורשב"ם שם).

ונוחל ומנחיל מפרש בגמרא: כהסן שלם. מפרש בגמרא [ע"ב]:

גב' אשה. ואשה כי תהיה זבה וגו' [ויקרא טו] והאי קרא גמלה משמע:

בה עשרה ימים כו'. ואשה כי תזב זבד דמה [שם] קא דריש: אדם.

משמע כל שהוא מין אדם אפילו קטן כדכתיב (במדבר לב) ונפש אדם מן הנשים וגו' ובקטנות משמע קרא:

נפשות. כל שיש בו נפש: **כנעוריה**.

ושבה אל בית אביה כנעוריה כלומר אס דומה לימי נעורים ושבה ואס לאו לא משוב: **קראי אסרוך**. דמרוייהו זריכי: אלא **מסניסין**. מדנקט יום אחד ולא נקט עובר דוקא נקט:

אמר רב ששם. האי פוסל לאו אלאמו קאי אלא אעבדיו קאי והכא נכסין שהיו לו שמי נשים וכו': **אחס גרושה**. שהיתה גרושה ועבר ונשאה: ויש לו **בנים משאינה גרושה**. והן כהנים כשרים ועבדים שנפלו להן צירשה אוכלין בתרומה בשבילן דכתיב (ויקרא כג) וכסן כי יקנה נפש קנין כספו וגו': ויש לו **בן יום אחד מן הגרושה**. והוא חלל ואינו ראוי לכהונה ויש לו חלק בעבדים ופוסל את כולן מן התרומה שאין אנו יודעין לצרור מי מגיע לחלקו. ודוקא בן יום אחד דלראוי לירשה אבל כל זמן שלא נולד אוכלין כולן דאין זכייה לעובר: **ונלפוקי מדר' יוסי דאמר**. במסכת יבמות צפרק אלמנה לכהן גדול (דף טו). יש לו זכייה ואפילו הוא בנמעי אשה זרה השכרה לכהונה פוסלה^י דקסבר כל זמן שהוא בנמעי זרה זר הוא וכל שכן האי בנמעי גרושה הוא דלפילו כשילד לא ירשה ראוי: **לחזיו מן האב**. דהא אין ירושה אלא לקרובי האב: **אי צעי מאבזה לירם**. אפי' חשיבנא ליה כמאן דליתיה ירמי לאחר מיתת אביהם ואיהו מאי אהי: **נוחל בנכסי האס**. אס מתה אמו ביום שנולד הרי הוא יורשה וכשמתה הוא בזהו אחיו מאביו ויורשין הימנו נכסי אמו דאי לאו איהו הוו שקלי ליה קרובי האס דבן נוחל את אמו. אבל האס אינה נוחלת את בנה וכל שכן קרובי האס שאין נוחלין אותו דכתיב (במדבר ה) למשפחותם לבית משפחה: **אבל עובר**. שנמעייה אס מתה מעוברת אינו נוחל להנחיל את קרוביו מן האב: צקבר

ומנחיל: נוחל ממאן מאביו ומנחיל למאן לאחיו מאביו אי בעי מאבזה לירתי ואי בעי מיניה לירתי^י אמר רב ששת^י נוחל בנכסי האם להנחיל לאחיו מן האב ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט דהוא מיית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר

משום דתלינן שמה כבר בשעת אכילת העבדים מת העובר צצטן ולית ליה זכייה: **ואי בעי מיניה צירות כו'**. וא"ת דצפרק מי שמת (צ"צ קמב). דפריך לרב ששת מהך דבן יוס א' נוחל ומנחיל אבל עובר לא ומשני נוחל את האס להנחיל לאחים מן האב והשמה מה היתה סברה המקשה דע"כ כריך לומר כדמשני רב ששת דאי לאו הכי תקשה ליה אי צעי מיניה לירות אי צעי מאבזה לירות כדמקשה הכא וי"ל דיפרש כמר צריה דרב יוסף שממעט בחלק בכורה אבל עובר לא ולאו משום וילדו לו אלא משום דעובר לית ליה זכייה א"נ ידע שפיר כדמשני רב ששת נוחל את האס להנחיל לאחיו מן האב אך היה סבור דאיהי מייאת צרישא וקאמר עובר לא משום דלא קנה ובשילהי פ"ק דערכין (דף י.) דלמר שמואל אשה שיגתה ליהרג מיכן אותה כנגד הריגון שלה כדי שימות הולד תחלה הא לאו הכי הולד מת לצסוק ופרין ליה מתא דבן יוס אחד נוחל אלמא וולד מת תחלה הוה מני לשנויי אבל עובר לא לומר שממעט בחלק צבור כדאמר בשמעתין אלא דניחא ליה לאוקומי מילתא דרב ששת דלמר הכא איהו מיית צרישא אליצא דשמואל ולחלק האמת שיש חילוק צין מתה לנהרגה:

איהו מיית ברישא. והא דתנן צפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.ד) השוחט את הבהמה ומלא בה בן ט' חי יש חילוק צין מתה לנהרגה כדאמר בערכין (דף י.) והא דלמר נמי בהשוחט^י (צמחא אמה והדר ילידתיה היינו נמי כשהרגה אי נמי כגון דמתה אמו מחמת לידה

דכיון דעקר הולד ללאת אז לא מיית כדלמר שמואל שילהי פ"ק דערכין (דף י.) ישבה על המשצר ומתה ממחתיין אותה בשבת ומוציאין הולד וא"ת אס כן עובר נוחל ומנחיל ציבשה על המשצר ומתה תחלה י"ל דאין הכי נמי ונקט בן יוס אחד משום דפסיקא ליה דנוחל ומנחיל אבל עובר לא פסיקא ליה ומיהא בן יוס אחד ההורגו חייב דקמתי אבל עובר לא היינו אפילו נהרגה או ישבה על המשצר עד שיגא ראשו כדמתן במסכת אהלות פ"ז (משנה ו) ומייתי לה צפרק בן סורר ומורה (פאהדין דף עז.ג) אשה המקשה חותק

יוצא דופן פרק חמישי נדה

מד.

בנעוריה פרט צמעיבורת. ואס תאמר תיפוק ליה מוזרע אין לה עיין עליה כי היכי דפסלינן צריש החולץ (יבמות ג,ה) חלילת מעוברת מאין לו עיין עליו וי"ל דהתם לא קאמר אלא עיין והמתן אס יהיה ולד של קיימא אבל לא מיפטרע מן היבוס משום

דכתיב אין לו וה"נ לא מיפסלא מן התרומה צהי: **אמר** רב ששת הכא במאי עסקינן בבהן שיש לו ב' נשים. וא"ת למה לי צ' נשים לוקמה צאשה אחת גרושה ויש לו בן אחד ממנה דדוקא בן יוס אחד פוסל ולא עובר ואכלי העבדים צצציל כל המשפחה כולה לרצנן דר' יוסי כדאמר ציצמות צפרק אלמנה (דף טו.) ועוד הקשה ה"ר אפרים דצפרק מי שמת (צ"צ דף קמב.) אמר רב ששת אחד זה ואחד זה קנה צין מוכה לעובר צין לכתחלה ופרין ליה מממני^י דבן יוס אחד נוחל אבל עובר לא ומשני דהתם משום דאיהו מיית צרישא והשמה ליפרוך מרישא דבן יוס אחד פוסל אבל עובר לא משום דעובר לית ליה זכייה כדמפרש הכא רב ששת גופיה ולא ה"מ לשנויי מידי ט וי"ל דסבר רב ששת דלרצנן דר' יוסי נמי עובר אית ליה זכייה וטעמא דעובר אינו פוסל משום סמוך מיעוטא דמפילות למחצה דנקצות והוה ליה זכרים מיעוטא ולמיעוטא לא חיישינן דחייש רבי יוסי ולהכי אוקי הכא ככהן שיש לו צ' נשים ויש לו צנים משאינה גרושה דכיון דיש לו צנים לא פסיל עובר אף ע"ג דיש לו זכייה דלא חיישינא למיעוט אוקריס כדפי' אבל אס אין לו צנים פוסל^י עובר גס לרצנן דאית ליה זכייה דצין הוא וכך צין היא נקצה הרי הן שלה ופלגי רב ששת אשמואל דלמר צפרק אלמנה (יבמות דף טו.) דלרצנן אוכלין צצציל כל המשפחה כולה דסבר שמואל דלרצנן לית ליה זכייה לעובר והשמה ייחא הא דקאמר התם ט' שמת מנהא אמינא לה דמנהא גר שמת כו' ולא דמי ליה דהך צרייתא כר' יוסי דרצנן נמי לא פליגי אלא דלא חיישי למיעוטא כדפי' ואס תאמר דצפרק מי שמת (צ"צ דף דף קמב.) גבי גר שמת וצוצו ישראל נכסיו והיתה אשתו מעוברת לא קנו שמעו אחרי כן שהפילה אשתו המזומין בשניה קנה צראשונה לא קנה אלא לל קנה המזומין צראשונה כיוון לצצוק הפילה הא צפ' אלמנה (יבמות טו.) אמרינן דזכרים הוו מיעוטא משום מיעוטא דמפילות ואין לעובר צסופו להיות נפל חלק צעצדים וי"ל דהתם

הוא נוחל ומנחיל צרהורגו חייב ורהרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם: **גב' מנהגי מילי דת"ר**^י אשה אין לי אלא אשה בת יום אחד לנדה מנין ת"ל ואשה: בת י' ימים לזיבה: מנא ה"מ דת"ר אשה אין לי אלא אשה בת י' ימים לזיבה מנין ת"ל ואשה: תינוק בן יום אחד כו': מנא הני מילי דת"ר י איש איש מה ת"ל י איש איש לרבות בן יום אחד שמטמא בזיבה דברי רבי יהודה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר אינו צריך הרי הוא אומר^י והזב את זובו לזכר ולנקבה לזכר כל שהוא בין גדול בין קטן לנקבה כל שהיא בין גדולה בין קטנה אם כן מה ת"ל איש איש^י דברה תורה כלשון בני אדם: ומטמא בנגעים; דכתיב^י אדם כי יהיה בעור בשרו^י אדם כל שהו: ומטמא בטמא מת: דכתיב^י ועל הנפשות אשר היו שם נפש כל דהו: וזוקק ליבום: דכתיב^י כי ישבו אחים יחדיו אחים שהיה להם ישיבה אחת בעולם: ופוטרי מן היבום: ^יובן אין לו אמו רחמנא והא אית ליה: ומאכיל בתרומה: דכתיב^י ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו קרי ביה יאכילו בלחמו: ופוסל מן התרומה: ^יוזרע אין לה אמו רחמנא והא אית לה מאי איריא זרע אפילו עובר גמי דכתיב בנעוריה^י פרט למעוברת צריכי דאי כתב רחמנא וזרע אין לה משום דמעיקרא חד גופא והשתא תרי גופי אבל הכא דמעיקרא חד גופא והשתא חד גופא אימא תיכול כתב רחמנא בנעוריה ואי כתב רחמנא בנעוריה משום דמעיקרא גופה סריקא והשתא גופה מליא אבל הכא דמעיקרא גופה סריקא והשתא גופה סריקא אימא תיכול צריכא קראי אתרוץ אלא מתניתין מאי אריא בן יום אחד אפי' עובר גמי אמר רב ששת הב"ע בכהן שיש לו שתי נשים אחת גרושה ואחת שאינה גרושה ויש לו בנים משאינה גרושה ויש לו בן יום אחד מן הגרושה ידפוסל בעבדיו אביו מלאכול בתרומה ולאפוקי מדר' יוסי^י דאמר עובר גמי פוסל קמ"ל בן יום אחד אין עובר לא: נוחל ומנחיל: נוחל ממאן מאביו ומנחיל למאן לאחיו מאביו אי בעי מאבזה לירתי ואי בעי מיניה לירתי^י אמר רב ששת^י נוחל בנכסי האם להנחיל לאחיו מן האב ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט דהוא מיית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר

משום דתלינן שמה כבר בשעת אכילת העבדים מת העובר צצטן ולית ליה זכייה: **ואי בעי מיניה צירות כו'**. וא"ת דצפרק מי שמת (צ"צ קמב). דפריך לרב ששת מהך דבן יוס א' נוחל ומנחיל אבל עובר לא ומשני נוחל את האס להנחיל לאחים מן האב והשמה מה היתה סברה המקשה דע"כ כריך לומר כדמשני רב ששת דאי לאו הכי תקשה ליה אי צעי מיניה לירות אי צעי מאבזה לירות כדמקשה הכא וי"ל דיפרש כמר צריה דרב יוסף שממעט בחלק בכורה אבל עובר לא ולאו משום וילדו לו אלא משום דעובר לית ליה זכייה א"נ ידע שפיר כדמשני רב ששת נוחל את האס להנחיל לאחיו מן האב אך היה סבור דאיהי מייאת צרישא וקאמר עובר לא משום דלא קנה ובשילהי פ"ק דערכין (דף י.) דלמר שמואל אשה שיגתה ליהרג מיכן אותה כנגד הריגון שלה כדי שימות הולד תחלה הא לאו הכי הולד מת לצסוק ופרין ליה מתא דבן יוס אחד נוחל אלמא וולד מת תחלה הוה מני לשנויי אבל עובר לא לומר שממעט בחלק צבור כדאמר בשמעתין אלא דניחא ליה לאוקומי מילתא דרב ששת דלמר הכא איהו מיית צרישא אליצא דשמואל ולחלק האמת שיש חילוק צין מתה לנהרגה:

איהו מיית ברישא. והא דתנן צפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.ד) השוחט את הבהמה ומלא בה בן ט' חי יש חילוק צין מתה לנהרגה כדאמר בערכין (דף י.) והא דלמר נמי בהשוחט^י (צמחא אמה והדר ילידתיה היינו נמי כשהרגה אי נמי כגון דמתה אמו מחמת לידה דכיון דעקר הולד ללאת אז לא מיית כדלמר שמואל שילהי פ"ק דערכין (דף י.) ישבה על המשצר ומתה ממחתיין אותה בשבת ומוציאין הולד וא"ת אס כן עובר נוחל ומנחיל ציבשה על המשצר ומתה תחלה י"ל דאין הכי נמי ונקט בן יוס אחד משום דפסיקא ליה דנוחל ומנחיל אבל עובר לא פסיקא ליה ומיהא בן יוס אחד ההורגו חייב דקמתי אבל עובר לא היינו אפילו נהרגה או ישבה על המשצר עד שיגא ראשו כדמתן במסכת אהלות פ"ז (משנה ו) ומייתי לה צפרק בן סורר ומורה (פאהדין דף עז.ג) אשה המקשה חותק

א"נ סיד כדמפרש רב יוסף לומר ששמעט בחלק בכורה אבל עובר לא בלאו טעמא דרילדו לו אלא משום דאין לו זכיה. א"נ הוה ידע שפיר כמו שספרש רב ששת נוחל מאחי האם להנחיל לאחים מן האב והו מפרש ליה משום דעובר אין לו זכיה:

עין משפט נר מצוה

א) מיי פ"א מה' נחלות הלי"ג וע"ש סמג עשין ז' טוש"ע מ"ח ס"י רשו סעיף ה:
ב) מיי פ"ב מה' נזחמ הלכה ו:
כ) ג מיי פ"ח מה' נחלות תרומות וכל' ל"אן וכל"ב:
כג) ד מיי שם הל"ד ונכד אלפס פ"ח דצ"ב דף ר"אן:

כד) ה מיי פ"א מה' נחלות הלי"ג ועי' צצצנות ונמ"מ סמג עשין ז' טוש"ע מ"ח ס"י רשו סעיף ה ונכד אלפס שם:
כה) ז שם צצצניה:
כו) ז מיי שם הלי"ג סמג שם טוש"ע שם ונכד אלפס שם:

כז) ז שם צצצניה:
כח) ז מיי שם הלי"ג סמג שם טוש"ע שם ונכד אלפס שם:

תוס' הרא"ש

בנעוריה פרט למעוברת. ותימה תיפוק לי מוזרע אין לה עיין עליה כי היכי דפסלינן בריש החולץ חלילת מעוברת מאין לו עיין עליו וי"ל דהתם לא קאמר אלא עיין והמתן אם קיימא אלא עיין והמתן אם יבא הוולד לידו בן קיימא. אבל לא פטר ליה מן שהיא מעוברת הכא גמי הוה אמרי' שתחתיין מלאכול עד שחורא אם הוולד יהיה בן קיימא אבל לא מיפסלא מתרומה ללקות עליה כמו זר: בבחן שיש לו שתי נשים. תימה כיון דאתאי כרבהן דסברי דעובר אין לו זכייה כדאמרינן לאפוקי מר' יוסי א"כ למה לי ב' נשים הוה מצי למימר באשה אחת גרושה ואין לו בנים ממנה דדוקא בן יום אחד פוסל ולא עובר אלא מליפוך בשביל כל המשפחה לרצנן כדאיתא ביבמות פ' אלמנה ועוד הקשה ה"ר אפרים דכפי מי שמת פריך לרב ששת דאמר המוכה לעובר קנה ממחתינן דבן יום אחד נוחל ומנחיל אבל לא עובר ומשני דהוא מיית ברישא כדמשני הכא. והכא דאפריך מסיפא הוי"ל למיפוך מהך רישא ולא הוה מצי לשנויי הכי ובחך פירכא אחריתי מיתרצא פירכא קמייתא דרב ששת דמוקי לה בכהן שיש לו שתי נשים לנעמה דאית ליה דעובר אית ליה זכייה.

והא דאמרי דבנן דעובר אינו פוסל משום דהוה להו זכרים מיעוטא ור' יוסי דקאמר דעובר פוסל דחייש למיעוט והשתא איצטרך לאוקומי בכהן שיש לו שתי נשים ויש לו בנים משאינה גרושה דאי אין לו אלא אשה אחת גרושה אפי' עובר פוסל דבין הוא זכר בין היא נקבה וזה בבכסים ואין למשפחה זכות בבכסים כיון דעובר אית ליה זכיה: **אמר** רב ששת נוחל בנכסי אמו, האז נוחל ומנחיל ליכא לאוקומי בנכסיו אביו, דאי נמי לא אמילד איהו הוי יומי קרוביו נכסי אביו היכא דאין בנים, אלא טחל בנכסיו אמו, אס מתה זו ביום ואפילו האז מת זו ביום טחל נכסי אמו ומנחילן מכחו לאחיו ממזני שאלין בני אמו, דאי לאו האז הוי יומי לא קרוביו, ולא אמרינן נפל האז ואינו בן תחלה (ערכין ג,א,).
אבל עובר, אס מתה מעוברת לא יומי לא קרובי העובר, דהוא מת ברישא, ובשמתה היא לא נפלה הנכסים לו, דהוי כמי שהאז בקבר ואין יורש את אמו לאחר שמת הוא להנחיל לאחיו מן האז מסתור (שם ושיט' ועיי' ב"ב קמב ורשב"ם שם).